

Số: /TTr-SNNMT
(Dự thảo)

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Quyết định Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là Cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường dự thảo Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định), Dự thảo Quyết định đã được gửi lấy ý kiến tham gia góp ý của các Sở, Ban ngành, địa phương tại Công văn số .../SNNMT-CCTNTL ngày / /2025 và đăng tải trên lấy ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của Sở, Ban ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo Quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị UBND thành phố xem xét ban hành Quyết định, với các nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Ngày 27/10/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản,

khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác; theo đó, tại điểm a khoản 2 Điều 6 quy định trách nhiệm của UBND các cấp: *"Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại Điều 5 Thông tư này"*;

Qua nghiên cứu các nội dung quy định tại Điều 5 của Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT, theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị *"Đối với các bộ, ngành và các địa phương chưa ban hành quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình thuộc phạm vi quản lý: Tiếp tục nghiên cứu các quy định chung đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại chương II, Thông tư 13; đặc điểm, thách thức của thiên tai và thực trạng công tác quản lý, vận hành, sử dụng công trình thuộc phạm vi quản lý tổ chức xây dựng, ban hành quy định cụ thể đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai làm cơ sở để triển khai thực hiện"*.

Vì vậy, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quy định Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là cần thiết, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Luật phòng, chống thiên tai và nguyên tắc đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để triển khai thực hiện nội dung này, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố Đà Nẵng mới. Do đó, cần phải xây dựng Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 16/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 4018/SNNMT-CCTNNTL đề xuất danh mục văn bản quy phạm pháp luật của

chính quyền địa phương được giao quy định chi tiết Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và UBND thành phố đã có Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 về việc ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích:

Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Luật phòng, chống thiên tai và nguyên tắc đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định:

Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác là nhiệm vụ cần thiết và xuyên suốt nhằm đảm bảo phương án để xử lý mọi tình huống xảy ra và hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Ngày 27/10/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác; theo đó, tại điểm a khoản 2 Điều 6 quy định trách nhiệm của UBND các cấp: *"Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại Điều 5 Thông tư này"*.

Qua nghiên cứu các nội dung quy định tại Điều 5 của Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT, theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị *"Đối với các bộ, ngành và các địa phương chưa ban hành quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình thuộc phạm vi quản lý: Tiếp tục nghiên cứu các quy định chung đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại"*

chương II, Thông tư 13; đặc điểm, thách thức của thiên tai và thực trạng công tác quản lý, vận hành, sử dụng công trình thuộc phạm vi quản lý tổ chức xây dựng, ban hành quy định cụ thể đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai làm cơ sở để triển khai thực hiện”.

Vì vậy, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quy định Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là cần thiết, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Luật phòng, chống thiên tai và nguyên tắc đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. *(Để triển khai thực hiện nội dung này, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).*

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố Đà Nẵng mới. Do đó, cần phải xây dựng Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trên cơ sở đó, ngày 16/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 4018/SNNMT-CCTNNTL đề xuất danh mục văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương được giao quy định chi tiết Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và UBND thành phố đã có Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 về việc ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật.

IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH:

1. Bộ cục: Dự thảo Quyết định bao gồm Quyết định và Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn và công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản

Quyết định quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: gồm 3 Chương, 9 Điều.

a) Chương I: Quy định chung.

- **Điều 1.** Phạm vi điều chỉnh.

- **Điều 2.** Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến công tác bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- **Điều 3.** Nguyên tắc bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn và công trình.

b) Chương II: Quy định cụ thể.

- **Điều 4.** Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên khác.

- **Điều 5.** Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, công trình viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác.

- **Điều 6.** Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với khu di tích lịch sử và các khu, điểm du lịch.

- **Điều 7.** Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác.

c) Chương III: Tổ chức thực hiện.

- **Điều 8.** Trách nhiệm cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức cá nhân.

1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

2. Trách nhiệm của các Sở chuyên ngành.

3. Trách nhiệm của UBND các xã, phường, đặc khu.

4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý.

- **Điều 9.** Điều khoản thi hành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND thành phố xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo:

- Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;

- Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo;

- Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến, góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý;

- Tài liệu khác có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Phòng Pháp chế và Kiểm tra;
- Lưu: VT, CCTNNTL(Hiển).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Xuân Tý